

1502270-20.2020.8.26.0616

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502270-20.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502270-20.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2276181/2020 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 14540335 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4757/2020 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2276181 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4757/20/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ANDERSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 7 de novembro de 2020, por volta das 11h30, na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 2.650, Vila Natal, nesta

cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimentos de ensino, guardava, para fins de tráfico: 39 porções de Tetraidrocanabinol – THC (maconha), com peso líquido de 54,64g, 7 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,46g, 78 porções de cocaína, com peso líquido de 44,42g, e 14 frascos contendo cloreto de etila (lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

Denúncia recebida às fls. 152/154.

Resposta à acusação às fls. 194.

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 235/238).

Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.

01, boletim de ocorrência de fls. 11/16, auto de exibição e apreensão de fls.

30/31, laudo de constatação (fls. 36/39), laudos de exame químico-toxicológico, o qual resultou positivo para cocaína, maconha e tricloroetileno (fls. 200/202 e 203/205), laudos do Instituto de Criminalística (fls. 206/209, 210/212, 213/218 e 219/221), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em Juízo, Rogério da Paz Frota, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento de prédios municipais e, quando passaram em determinado local, algumas pessoas correram. Localizaram as pessoas que correram e resolveram abordá-las. Abordaram o réu Anderson e uma moça. Revistaram o réu Anderson e pediram apoio junto a guarnição para revista feminina na mulher abordada. A mulher disse que tinha ido comprar algumas drogas e que o Anderson era traficante. Anderson confessou aos guardas municipais a prática do crime e indicou o lugar em que estariam guardados os entorpecentes. Foi encontrado também dinheiro. As drogas e o dinheiro estavam guardados em locais diversos.

No mesmo sentido, Leonardo Ramires de Melo, guarda civil municipal, narrou que estavam em patrulhamento pelo local, onde tem UBS e creche, cuidando dos prédios municipais. Ao avistar a viatura, várias pessoas correram. Passaram reto e depois de dois minutos, voltaram ao local e encontraram o Anderson e a Nayara. Abordaram os dois e a Nayara informou que Anderson havia acabado de vender uma pedra de crack para ela. Inicialmente, Anderson negou a prática do crime. Fizeram uma busca e localizaram uma sacola com entorpecentes. Anderson, então, confessou que estava traficando. Encontraram dinheiro. Anderson depois indicou onde tinha mais drogas e dinheiro. Lembra que tinha lança-perfume, crack, maconha e cocaína. Foi apreendido também dinheiro: R\$14,20 em moedas, e R\$550,00 em notas. As drogas e o dinheiro estavam em locais separados.

O acusado Anderson Aparecido Rodrigues da Silva, quando interrogado em Juízo, confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que trabalhava na roça, mas não era serviço fixo, apenas alguns bicos e não estava conseguindo sustentar seu filho, então decidiu traficar e acabou indo preso uma semana depois. Foi na biqueira e pediu para deixarem ele vender. Está preso porque mudou de endereço e não atualizou.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da prova, pois, apesar de não serem agentes de segurança em sentido estrito, é certo que os guardas civis não são impedidos de realizarem prisões em flagrante, nos termos do art. 301 do CPP, prerrogativa aliás conferida a todos os cidadãos.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem

pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido (STJ. AgRg no HC 667.413/SP. Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 15/06/2021). No mais, diante dos elementos trazidos aos autos, é possível apontar com segurança a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Além do mais, o acusado confessou a prática delitiva, corroborando com a versão dada pelos guardas municipais.

Destaca-se que a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), merece maior reprovação, pois, trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública. Neste sentido: “A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC 687055624 – Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154).

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, eis que não restou comprovado que o acusado, de fato, realizava a comercialização na região de maior proteção. Ademais, a conduta foi cometida em período que as escolas estavam sem funcionamento por conta da pandemia de covid-19. No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tratando-se de réu primário, entendo pertinente reconhecê-la. Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que devido à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e o que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.434/06. Observo ainda que uma das drogas apreendidas foi cocaína, entorpecente de alto poder viciante, que causa dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), retornado, assim, a pena em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito à Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado, eis que primário, de bons antecedentes, não havendo nenhuma informação nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Desta forma, considerando a quantidade, bem como a natureza de uma das drogas que o réu guardava, qual seja, cocaína, altamente perniciosa, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse diapasão: “PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10 – destacou-se) e “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz

considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime" (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma - DJe 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu ANDERSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", e §4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Diante do regime imposto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 30/31).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos demais objetos apreendidos (pedaços de papel, sacolas plásticas, camiseta, cachimbo e isqueiro) em razão da inexpressividade econômica, autorizo sua destruição (fls. 30/31). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso

não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA